

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1178/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

โจทก์

นายบัญชาหรือบรรชา นาคบุญช่วย

จำเลย

นายบัญชา นาคบุญช่วย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198, มาตรา 200, มาตรา 205

ความว่า ตามที่ศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมเนื่องจากยื่นเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาแล้วนั้น จำเลยมีความประสงค์จะขอให้ศาลฎีกาสั่งรับคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นคำแถลงการณ์เพิ่มเติมประกอบคำแก้ฎีกาฉบับแรกของจำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ลงชื่อรับสำเนาไว้ข้างคำร้อง (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288  
จำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 61 แผ่นที่ 2)

จำเลยแก้ฎีกา (อันดับ 68)

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ฎีกาเพิ่มเติมพร้อมกับคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแก้ฎีกาแล้ว จึงไม่

อนุญาต ให้ยกคำร้อง(อันดับ 69,70,71แผ่นที่ 2)

จำนวนชิ้นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74)

## คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รับคำแก้สัญญาเพิ่มเติมไว้เป็นค่าแถมการณ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รับคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมไว้เป็นคำแถลงการณ์

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ